

「법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정」 일부개정(안)



2024. 10.

법 무 부
[감찰관실]

1. 개정이유

공익신고자 보호·지원 안내 의무화 규정 신설 등 「공익신고자 보호법」(2024. 2. 6.) 및 같은 법 시행령(2024. 7. 30.) 개정사항을 반영하고, 단순 오기 사항을 정정하는 등 조문 및 서식을 정비하고자 함

2. 주요내용

- 가. 공익신고자 보호·보상제도 안내사항 및 시기 보완(제16조, 별지 서식 제7호)
 - 타 조사기관 및 수사기관에 공익신고 이송 시 공익신고자 보호·보상제도 및 공익신고자 협조사항을 안내하도록 의무화
 - 공익신고자가 충분한 정보를 제공받을 수 있도록 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문 내 보호제도 설명 구체화
- 나. 공익신고 결과 이의신청 기간 정비(제18조)
 - 공익신고에 대한 이의신청 기간을 「공익신고자 보호법 시행령」에 따라 14일에서 7일로 개정
- 다. 조문 및 서식 정비(제11조제2항, 별지서식 제1호~제11호)
 - 삭제된 부분 정리, 단순 오기 사항 정정 등

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「공익신고자 보호법」 및 같은 법 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당 없음

법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정

법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제2항 "제3호"를 "제2호"로, "제4호"를 "제3호"로 한다.

제16조제1항 "공익신고자의 동의를 구하여, 관련 법률을 확인하여 별지 제8호서식에 따른 공익신고사항 처리절차 유의사항과 함께 해당 조사기관 또는 수사기관에 이송하고 그 사실을 공익신고자에게 통지하여야 한다."를 "공익신고자의 동의를 구한 후 관련 법률에 따라 별지 제8호서식에 따른 공익신고사항 처리절차 유의사항과 함께 관할 조사기관 또는 수사기관에 이송하고 그 사실을 공익신고자에게 통지하여야 한다. 이 경우, 별지 제7호서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문 및 별지 제11호서식의 공익신고자 협조사항 안내를 첨부한다."로 한다.

제16조 "제4항"을 "제2항"으로 한다.

제18조제1항 "14일 이내"를 "7일 이내"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

현행	개정안
제11조(대표자 선정 등)①~② (생략) 1. 신고자의 배우자, 직계존속·비속 또는 형제자매 2. <삭 제> 3. 변호사 4. 다른 법령 등에 따라 대리인이 될 수 있는 사람	제11조(대표자 선정 등)①~② (생략) 1. 신고자의 배우자, 직계존속·비속 또는 형제자매 2. (현행과 같음) 3. (현행과 같음)
제16조(공익신고의 이송 등) ① 공익신고책임관은 접수된 공익신고가 공공기관의 관할에 속하지 아니하거나, 해당 공익침해행위에 대한 조사 등의 권한을 갖지 않아 다른 조사기관이나 수사기관에서 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우에는 <u>공익신고자의 동의를 구하여, 관련 법률을 확인하여</u> 별지 제8호서식에 따른 공익신고사항 처리절차 유의사항과 함께 해당 조사기관 또는 수사기관에 이송하고 그 사실을 공익신고자에게 통지하여야 한다. ② 삭제 ③ 삭제 ④ 공익신고책임관은 국민권익위원회로부터 이첩·송부 받은 공익신고가 다른 조사기관 또는 수사기관에서 처리하는 것이 적절하다고 판단되는 경우에는 ----- -----이첩·송부할 수 있다.	제16조(공익신고의 이송 등) ① 공익신고책임관은 접수된 공익신고가 공공기관의 관할에 속하지 아니하거나, 해당 공익침해행위에 대한 조사 등의 권한을 갖지 않아 다른 조사기관이나 수사기관에서 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우에는 <u>공익신고자의 동의를 구한 후 관련 법률에 따라</u> 별지 제8호서식에 따른 공익신고사항 처리절차 유의사항과 함께 관할 조사기관 또는 수사기관에 이송하고 그 사실을 공익신고자에게 통지하여야 한다. 이 경우, 별지 제7호서식의 <u>공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문 및 별지 제11호서식의 공익신고자 협조사항 안내를 첨부한다.</u> ② (현행과 같음)

현행

제18조(공익신고 처리결과에 대한 이의신청) ① 공익신고자가 제15조에 따른 조사결과 또는 제17조에 따른 종결 처리 결과에 이의가 있을 경우에는 통지를 받은 날부터 14일 이내에 별지 제9호서식에 따라 이의신청서를 방문·우편·인터넷·팩시밀리 등의 방법으로 국민권익위원회에 제출할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 1] 신고서

■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 1]

신 고 서				
작성일자	작성번호		처리기간	종결일
신고자	이름		주민등록번호	
	주소			
	연락처		직업	
피신고자	이름		주민등록번호	
	주소			
	연락처		직업	
공익신고 취지 및 이유				
공익신고 내용				
증거자료 등 첨부서류				
취지 및 이의 피신고자의 공익침해행위를 신고합니다.				
20.년.월.일				
신 고 자 (인 또는 서명)				
법무부 장관 귀하				
210mm×297mm[필만용지 40g/㎡(제철종용)]				

■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 2] 공익신고접수관리대장

개정안

제18조(공익신고 처리결과에 대한 이의신청) ① -----

----- 7일 이내 -----

② ~ ③ (생략)

■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 1] 신고서

■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 1]

신 고 서				
작성일자	작성번호		처리기간	일
신고자	이름		주민등록번호	
	주소			
	연락처		소속	
피신고자	이름		주소	
	소속		주소 지문 첨부 기재	
	직위		연락처 주소 지문 첨부 기재	
공익신고 취지 및 이유				
공익신고 내용				
증거자료 등 첨부서류				
취지 및 이의 피신고자의 공익침해행위를 신고합니다.				
20.년.월.일				
신 고 자 (인 또는 서명)				
법무부 장관 귀하				
210mm×297mm[필만용지 40g/㎡(제철종용)]				

■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 2] 공익신고접수관리대장

현행	개정안
■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 3] 접수증	■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 3] 접수증
■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 4] 신분공개 동의여부 확인서	■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 4] 신분공개 동의여부 확인서
■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 5] 대표신고자 선정서	■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 5] 대표신고자 선정서
■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 6] 공익신고기록	■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 6] 공익신고기록
■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 7] 공익신고자 보호·보상제도 운영안내문	■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 7] 공익신고자 보호·보상제도 운영안내문

■ 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 7]

공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 7]

공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

■ 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

「공익신고자 보호법」에 따라 국민 누구나 안심하고 공익신고를 할 수 있으며 이에 따른 보호·보상을 받을 수 있습니다.

□ 공익신고자 보호제도

○ 공익신고자의 신분보장을 보장합니다.

○ 공익신고자들의 인적사항 등은 공개되지 않습니다. 공익신고자들의 동의 없이 공개한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다.

○ 공익신고자는 신분보호조치를 권탁하여 요구할 수 있습니다.

○ 공익신고자들과 그 친족·동거인이 공익신고자를 이유로 생명·신체에 중대한 해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 권탁하여 신분보호조치를 요구할 수 있습니다.

○ 공익신고자는 사용자 등에게 인사조치를 요구할 수 있습니다.

○ 공익신고자들의 사용자 또는 인사관리는 공익신고자들이 인사에 관한 조치를 요구하는 경우 조수내용이 타당하다고 인정되면 우선적으로 고려하여야 합니다.

○ 공익신고자는 보호조치를 권탁하여 신청할 수 있습니다.

○ 공익신고자들은 공익신고자를 이유로 불이익조치를 받은 때에는 권탁하여 원상회복이나 그 밖에 필요한 조치를 신청할 수 있습니다.

○ 공익신고자는 불이익조치 금지를 권탁하여 신청할 수 있습니다.

○ 공익신고자들은 공익신고자를 이유로 불이익조치를 받은 후 재발 방지를 위하여 권탁한 조치를 이행할 수 있습니다.

○ 공익신고자는 책임관명을 받을 수 있습니다.

○ 공익신고자들은 신고·처리·결정된 행사, 절차 및 불리한 행정처분을 집면받을 수 있고, 신고 내용에 직무상 비밀이 포함된 경우에도 직무상 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 봅니다.

□ 공익신고자 보상제도

구분	지급 대상자	지급 요건
보상금	내부 공익신고자	공공기관에 직결된 수입의 회복 또는 증대가 있는 경우 (100만 원 초과하는 벌금·과징금 등) * 권탁의 의무 지급
보상금	공익신고자	권탁한 경우 또는 중대한 중대한 해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우
주요금	공익신고자	공익신고로 인하여 직위, 인사, 생활, 건강손실 등 피해를 받았거나 비용을 지출한 경우

※ 내부 공익신고자 : 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자. 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등과 공사·용역계약 또는 그 밖의 계약에 따라 업무를 수행하거나 수행할 예정인 자 등

※ 각급기관에서 지급받은 보호금들이 「공익신고자 보호법」 제15조 제1항에 따른 보상금 지급 기준 보다 저를 경우 국민권익위원회에 보상금 지급 지급을 신청할 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 「청렴정보 투명공약신고」(www.clean.go.kr)의 「지문오염신고」 신고제도안내」 신고자 보호(또는 신고자 보상·포상) 메뉴를 참조하거나 아래 번호로 상담하시기 바랍니다.

☎ 국민 상담 1388, 110

■ 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

「공익신고자 보호법」에 따라 국민 누구나 안심하고 공익신고를 할 수 있으며 이에 따른 보호·보상을 받을 수 있습니다.

□ 공익신고자 보호제도

○ 공익신고자의 신분보장을 보장합니다.

○ 공익신고자들의 인적사항 등은 공개되지 않습니다. 공익신고자들의 동의 없이 공개한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다.

○ 공익신고자는 신분보호조치를 권탁하여 요구할 수 있습니다.

○ 공익신고자들과 그 친족·동거인이 공익신고자를 이유로 생명·신체에 중대한 해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 권탁하여 신분보호조치를 요구할 수 있습니다.

○ 공익신고자는 사용자 등에게 인사조치를 요구할 수 있습니다.

○ 공익신고자들의 사용자 또는 인사관리는 공익신고자들이 인사에 관한 조치를 요구하는 경우 조수내용이 타당하다고 인정되면 우선적으로 고려하여야 합니다.

○ 공익신고자는 보호조치를 권탁하여 신청할 수 있습니다.

○ 공익신고자들은 공익신고자를 이유로 불이익조치를 받은 때에는 권탁하여 원상회복이나 그 밖에 필요한 조치를 신청할 수 있습니다.

○ 공익신고자는 불이익조치 금지를 권탁하여 신청할 수 있습니다.

○ 공익신고자들은 공익신고자를 이유로 불이익조치를 받은 후 재발 방지를 위하여 권탁한 조치를 이행할 수 있습니다.

○ 공익신고자는 책임관명을 받을 수 있습니다.

○ 공익신고자들은 신고·처리·결정된 행사, 절차 및 불리한 행정처분을 집면받을 수 있고, 신고 내용에 직무상 비밀이 포함된 경우에도 직무상 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 봅니다.

□ 공익신고자 보상제도

구분	지급 대상자	지급 요건
보상금	내부 공익신고자	공공기관에 직결된 수입의 회복 또는 증대가 있는 경우 (100만 원 초과하는 벌금·과징금 등) * 권탁의 의무 지급
보상금	공익신고자	권탁한 경우 또는 중대한 중대한 해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우
주요금	공익신고자	공익신고로 인하여 직위, 인사, 생활, 건강손실 등 피해를 받았거나 비용을 지출한 경우

* 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하였던 자. 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등과 공사·용역계약 또는 그 밖의 계약에 따라 업무를 수행하거나 수행할 예정인 자 등

※ 각급기관에서 지급받은 보호금들이 「공익신고자 보호법」 제15조 제1항에 따른 보상금 지급 기준 보다 저를 경우 국민권익위원회에 보상금 지급 지급을 신청할 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 「청렴정보 투명공약신고」(www.clean.go.kr)의 「알려드립니다」다」도 보상제도 안내 또는 보상·포상제도」 메뉴를 참조하시기 바랍니다.

현행	개정안
■ <u>공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침</u> [서식 8] 공익신고 사항 처리절차 유의사항 ■ 공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침 [서식 8] 공익신고 사항 처리절차 유의사항 ■ 우리 기관에서 접수한 공익신고 사항 처리시 유의하여야 할 사항을 아래와 같이 안내하오니 관련 사항을 준수하여 공익신고가 적절하게 처리될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다. ※ 공익신고자들의 비밀보장 및 피신고자 보호(공익신고자 보호법 제8조 제5항, 제12조 제4항) 관련 규정을 위반할 경우 공익신고자 보호법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받습니다. 1. 공익신고자 등에 비밀보장 ※ 조사기관들은 조사 중이거나 조사종료 후에도 공익신고자 보호를 위하여 다음 사항에 대하여 조치를 취하여야 합니다.(법 제12조 제1항) 가. 공익신고자의 동의 없이 그 신분을 밝히거나 암시하여서는 아니됨 나. 공익신고자가 신고를 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 조사 및 조사결과에서 「특정범죄신고자 등 보호법, 제9조(인적 사항의 기재생략) 및 제10조(신원관리카드의 발급) 내지 제23조(소송진행의 협의등의 규정을 준용하여야 함 다. "나"에 의하여 보호되고 있다는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니됨 ※ 공익신고자들이 동의한 경우에도 신고자의 인적사항등의 공개는 조사·수사를 위하여 필요한 범위로 한정해야 합니다. 2. 공익신고 처리 시 피신고자 보호 ※ 공익신고에 대한 조사결과와 공익침해행위가 발견되기 전에는 피신고자의 인적사항 등을 포함한 신고내용을 공개해서는 아니 됩니다.(법 제10조 제5항)	■ <u>법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정</u> [서식 8] 공익신고 사항 처리절차 유의사항 ■ 법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 [서식 8] 공익신고 사항 처리절차 유의사항 ■ 우리 기관에서 접수한 공익신고 사항 처리시 유의하여야 할 사항을 아래와 같이 안내하오니 관련 사항을 준수하여 공익신고가 적절하게 처리될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다. ※ 공익신고자들의 비밀보장 관련 규정을 위반할 경우 공익신고자 보호법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받습니다. 1. 공익신고자들의 비밀보장 ○ 조사·수사기관들은 조사·수사 중이거나 조사·수사 종료 후에도 공익신고자들의 신분을 밝히거나 암시해서는 안됩니다.(법 제12조 제1항) ※ 공익신고자들이 동의한 경우에도 신고자의 인적사항등의 공개는 조사·수사를 위하여 필요한 범위로 한정해야 합니다. ○ 공익신고자들이나 그 가족 또는 동거인이 공익신고 등을 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 「특정범죄신고자 등 보호법」 제9조, 제10조부터 제12조까지의 규정을 준용하여야 합니다.(법 제11조 제1항) ※ 제7조(인적 사항의 기재 생략), 제9조(신원관리카드의 열람), 제10조(영상물 촬영), 제11조(중인 소환 및 신문의 특례 등), 제12조(소송진행의 협의 등) 2. 피신고자 및 신고내용 비공개 ○ 공익신고를 접수한 기관 등은 공익신고에 대한 조사결과와 공익침해행위가 발견되기 전에는 피신고자의 인적사항 등을 포함한 신고내용을 공개해서는 안 됩니다.(법 제10조 제5항)
■ <u>공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침</u> [서식 9] 공익신고 조사·처리결과에 대한 이의신청서	■ <u>법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정</u> [서식 9] 공익신고 조사·처리결과에 대한 이의신청서
■ <u>공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침</u> [서식 10] 포상금 지급대상자 추천서 ※ 작성요령 2. --- 표시합니다. 또한, 제22조제2항에 따라 --- 동의를 구하였음을 []에 ✓를 표시합니다.	■ <u>법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정</u> [서식 10] 포상금 지급대상자 추천서 ※ 작성요령 2. --- 표시합니다. 또한, 제22조제2항에 따라 --- 동의를 구하였으면 []에 ✓를 표시합니다.
■ <u>공익신고 및 공익신고자 보호 등에 관한 운영지침</u> [서식 11] 공익신고자 협조사항 안내	■ <u>법무부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정</u> [서식 11] 공익신고자 협조사항 안내